



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : MARTHEN LAKAPU Alias TEN. ;-----
2. Tempat lahir : Nonokiba ;-----
3. Umur/tanggal lahir: 39 Tahun / 12 September 1976 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT.020 / RW. 007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Januari 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;-----
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;-----
- 5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;-----
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Soe Nomor : 37 / Pid.Sus / 2016 /

PN.Soe. tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37 / Pid.Sus / 2015 / PN.Soe. tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LAKAPU alias TEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN LAKAPU alias TEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id Menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut

Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MARTHEN LAKAPU alias TEN** pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2016, bertempat di RT 020/ RW 007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap korban **ANTHONETA ATI** yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 541/PKW/WNI/CS.TTS/2009. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita korban pulang dari kantor, setelah sampai di rumah korban mengganti pakaian lalu korban pergi ke dapur untuk memasak, kemudian sekitar pukul 16.30 kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa yaitu sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU datang ke rumah korban dan terdakwa yang pada saat itu korban berada di dapur sehingga sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke dapur untuk berjabat tangan dengan korban dan mencium korban, setelah itu korban melanjutkan memasak kemudian sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke ruang tamu bersama terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dalam rangka merayakan natal dan tahun baru, sekitar pukul 20.30 wita kedua saudara terdakwa pamitan untuk pulang, lalu sekitar pukul 21.00 wita saat korban sedang duduk menonton TV di ruang keluarga tiba-tiba terdakwa langsung marah-marah karena terdakwa cemburu melihat kedua adik terdakwa memegang tangan dan mencium korban, kemudian terdakwa langsung melempar sandal kearah korban, karena terdakwa tidak puas lalu terdakwa menuju kearah korban dan menampar wajah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka dan saat itu posisi



putusan mahkamah agung indonesia
korban dengan terdakwa saling berhadapan, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencakar pipi korban bagian kiri, setelah itu terdakwa langsung membanting korban, kemudian terdakwa memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka berulang kali sehingga tubuh korban jatuh terbaring dilantai dengan posisi punggung korban menghadap keatas, lalu terdakwa menginjak punggung korban dan saat itu korban tidak tahu terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki yang mana dan setelah itu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban tidak bisa bernafas, lalu korban berusaha mendorong terdakwa yang kemudian terdakwa tergeser ke belakang, setelah itu korban bangun dan korban langsung membuka pintu kemudian korban lari keluar dari rumah, lalu terdakwa sempat mengejar korban namun karena korban takut korban lari terus menuju ke rumah sdr. MELIANUS LAKAPU. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri ukuran 7 cm dan terdapat luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 189/ I/ 2016, tanggal 04 Januari 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MARTHEN LAKAPU alias TEN** pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2016, bertempat di RT 020/ RW 007, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap korban **ANTHONETA ATI**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita korban pulang dari kantor, setelah sampai di rumah korban mengganti pakaian lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban pergi ke dapur untuk memasak, kemudian sekitar pukul 16.30 kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa yaitu sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU datang ke rumah korban dan terdakwa yang pada saat itu korban berada di dapur sehingga sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke dapur untuk berjabat tangan dengan korban dan mencium korban, setelah itu korban melanjutkan memasak kemudian sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke ruang tamu bersama terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dalam rangka merayakan natal dan tahun baru, sekitar pukul 20.30 wita kedua saudara terdakwa pamitan untuk pulang, lalu sekitar pukul 21.00 wita saat korban sedang duduk menonton TV di ruang keluarga tiba-tiba terdakwa langsung marah-marah karena terdakwa cemburu melihat kedua adik terdakwa memegang tangan dan mencium korban, kemudian terdakwa langsung melempar sandal ke arah korban, karena terdakwa tidak puas lalu terdakwa menuju ke arah korban dan menampar wajah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka dan saat itu posisi korban dengan terdakwa saling berhadapan, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencakar pipi korban bagian kiri, setelah itu terdakwa langsung membanting korban, kemudian terdakwa memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka berulang kali sehingga tubuh korban jatuh terbaring dilantai dengan posisi punggung korban menghadap keatas, lalu terdakwa menginjak punggung korban dan saat itu korban tidak tahu terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki yang mana dan setelah itu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban tidak bisa bernafas, lalu korban berusaha mendorong terdakwa yang kemudian terdakwa tergeser ke belakang, setelah itu korban bangun dan korban langsung membuka pintu kemudian korban lari keluar dari rumah, lalu terdakwa sempat mengejar korban namun karena korban takut korban lari terus menuju ke rumah sdr. MELIANUS LAKAPU. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri ukuran 7 cm dan terdapat luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 189/ I/ 2016, tanggal 04 Januari 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **ANTHONETA ATI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah milik saksi dan terdakwa di RT/RW 020/007, Kel. Nonohonis, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa MARTHEN LAKAPU alias TEN yang merupakan suami saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya peristiwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga karena terdakwa cemburu melihat kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa atas nama sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU yang datang ke rumah saksi dan terdakwa untuk merayakan natal dan tahun baru memegang tangan dan mencium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;-----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita korban pulang dari kantor, setelah sampai di rumah korban mengganti pakaian lalu korban pergi ke dapur untuk memasak, kemudian sekitar pukul 16.30 kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa yaitu sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU datang ke rumah korban dan terdakwa yang pada saat itu korban berada di dapur sehingga sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke dapur untuk berjabat tangan dengan korban dan mencium korban, setelah itu korban melanjutkan memasak kemudian sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke ruang tamu bersama terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dalam rangka merayakan natal dan tahun baru, sekitar pukul 20.30 wita kedua saudara terdakwa pamitan untuk pulang, sekitar pukul 21.00 wita saat saksi sedang duduk menonton TV di ruang keluarga tiba-tiba terdakwa langsung marah-marah karena terdakwa cemburu melihat kedua adik terdakwa memegang tangan dan mencium saksi, kemudian terdakwa menampar wajah saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka dan saat itu posisi saksi dengan terdakwa saling berhadapan, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencakar pipi saksi bagian kiri, setelah itu terdakwa langsung membanting saksi, kemudian terdakwa memukul kepala saksi bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terbuka berulang kali sehingga tubuh saksi jatuh terbaring dilantai dengan posisi punggung saksi menghadap keatas, lalu terdakwa menginjak punggung saksi dan saat itu saksi tidak tahu terdakwa menginjak punggung saksi dengan menggunakan kaki yang mana dan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi tidak bisa bernafas, lalu saksi berusaha mendorong terdakwa yang kemudian terdakwa tergeser ke belakang, setelah itu saksi bangun dan saksi langsung membuka pintu kemudian saksi lari keluar dari rumah menuju ke rumah sdr. MELIANUS

LAKAPU;-----

- Bahwa terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan kekerasan terhadap saksi;-----
- Bahwa saksi dengan terdakwa telah menikah secara agama pada tanggal 28 Oktober 2007 di Gereja Ebenhaezer Oefau dan tercatat di Catatan Sipil pada tanggal 28 Oktober 2009 dan dikarunia 4 (empat) orang anak serta saksi dan terdakwa tinggal dalam satu rumah dari tahun 2007 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri dan luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri ;-----

putusan terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **MELIANUS LAKAPU** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah milik korban dan terdakwa di RT/RW 020/007, Kel. Nonohonis, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah sdri. ANTHONETA ATI sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa MARTHEN LAKAPU alias TEN;-----
- Bahwa saksi menerangkan penyebab terjadinya peristiwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu menurut keterangan korban karena terdakwa cemburu melihat kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa atas nama sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU yang datang ke rumah saksi dan terdakwa untuk merayakan natal dan tahun baru memegang tangan dan mencium saksi;-----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung namun setelah kejadian korban lari kerumah saksi dan menceritakan pada saksi kalau terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap



korban dan saksi melihat ada luka robek dan mengeluarkan darah dibawah kelopak mata bagian kiri korban;---

- Bahwa terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan kekerasan terhadap saksi.-----

- Bahwa saksi menerangkan korban dengan terdakwa telah menikah secara agama pada tanggal 28 Oktober 2007 di Gereja Ebenhaezer Oefau dan tercatat di Catatan Sipil pada tanggal 28 Oktober 2009 dan dikarunia 4 (empat) orang anak serta korban dan terdakwa tinggal dalam satu rumah dari tahun 2007 sampai sekarang;-----

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri dan luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. **Keterangan anak METI INDRIWATI LAKAPU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa anak METI INDRIWATI LAKAPU saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

- Bahwa anak METI INDRIWATI LAKAPU menerangkan terjadinya kekerasan fisik dalam



lingkup rumah tangga pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah milik korban dan terdakwa di RT/RW 020/007, Kel. Nonohonis, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;-----

- Bahwa anak METI INDRIWATI LAKAPU menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah sdri. ANTHONETA ATI yang merupakan ibu kandung METI INDRIWATI LAKAPU sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa MARTHEN LAKAPU alias TEN yang merupakan ayah kandung METI INDRIWATI LAKAPU;-----

- Bahwa anak METI INDRIWATI LAKAPU menerangkan penyebab terjadinya peristiwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu karena terdakwa cemburu terhadap korban;-----

- Bahwa saat itu METI INDRIWATI LAKAPU bersama kakak dan adik-adik kandung METI INDRIWATI LAKAPU menonton TV membelakangi korban dan terdakwa, kemudian tiba-tiba METI INDRIWATI LAKAPU mendengar korban berteriak lalu METI INDRIWATI LAKAPU langsung melihat ke arah korban dan terdakwa yang mana terdakwa sudah menampar wajah korban dan karena METI INDRIWATI LAKAPU takut METI INDRIWATI LAKAPU langsung masuk kedalam kamar dan kakak METI INDRIWATI LAKAPU bersama kedua adik METI INDRIWATI LAKAPU lari dan pergi kerumah nenek METI INDRIWATI LAKAPU yang merupakan ibu kandung terdakwa;--



Bahwa terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan kekerasan terhadap korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **MARTHEN LAKAPU Alias TEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;--

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah milik korban dan terdakwa di RT/RW 020/007, Kel. Nonohonis, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah istri terdakwa (sdr. ANTHONETA ATI) sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri (MARTHEN LAKAPU alias TEN);-----
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga karena korban tidak mau membuatkan minum terhadap kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa yang bertamu kerumah terdakwa untuk merayakan natal dan tahun baru;-----
- Bahwa saat kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa atas nama sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU datang



kerumah terdakwa untuk merayakan dan memberi ucapan selamat hari natal dan tahun baru, korban tidak mau jabat tangan dengan kedua adik terdakwa dan saat itu korban juga tidak mau sajikan minuman untuk mereka kemudian sekitar pukul 20.30 wita kedua adik terdakwa pamit pulang lalu terdakwa memarahi korban karena tidak sajikan minum untuk kedua adik terdakwa sehingga terdakwa dan korban bertengkar lalu terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menampar pipi korban bagian kiri sebanyak satu kali setelah itu korban langsung lari keluar dari dalam rumah;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan korban dengan terdakwa telah menikah secara agama pada tanggal 28 Oktober 2007 di Gereja Ebenhaezer Oefau dan tercatat di Catatan Sipil pada tanggal 28 Oktober 2009 dan dikarunia 4 (empat) orang anak serta korban dan terdakwa tinggal dalam satu rumah dari tahun 2007 sampai sekarang;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri dan luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan b) Visum et
Repertum No : RSUD. 22. A. 03 / 189 / I / 2016, tanggal 04 Januari 2016, dibuat
dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada
Rumah Sakit Umum Daerah Soe, telah melakukan pemeriksaan terhadap

putusan ANTHONETA ATI dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri ukuran 7 cm dan terdapat luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi _____ maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah milik korban dan terdakwa di RT/RW 020/007, Kel. Nonohonis, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu terdakwa MARTHEN LAKAPU alias TEN dan korbannya yaitu sdr. ANTHONETA ATI yang merupakan istri terdakwa ;-----
- Bahwa benar penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga karena terdakwa cemburu melihat kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa atas nama sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU yang datang ke rumah korban dan terdakwa untuk merayakan natal dan tahun baru memegang tangan dan mencium korban;--
- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita korban pulang dari kantor, setelah sampai di rumah korban mengganti pakaian lalu korban pergi ke dapur untuk memasak,



putusan.mahkamahagung.go.id pukul 16.30 kedua adik yang merupakan keluarga dari

terdakwa yaitu sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU datang ke rumah korban dan terdakwa yang pada saat itu korban berada di dapur sehingga sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke dapur untuk berjabat tangan dengan korban dan mencium korban, setelah itu korban melanjutkan memasak kemudian sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke ruang tamu bersama terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dalam rangka merayakan natal dan tahun baru, sekitar pukul 20.30 wita kedua saudara terdakwa pamitan untuk pulang, lalu sekitar pukul 21.00 wita saat korban sedang duduk menonton TV di ruang keluarga tiba-tiba terdakwa langsung marah-marah karena terdakwa cemburu melihat kedua adik terdakwa memegang tangan dan mencium korban, kemudian terdakwa menampar wajah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka dan saat itu posisi korban dengan terdakwa saling berhadapan, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencakar pipi korban bagian kiri, setelah itu terdakwa langsung membanting korban, kemudian terdakwa memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka berulang kali sehingga tubuh korban jatuh terbaring dilantai dengan posisi punggung korban menghadap keatas, lalu terdakwa menginjak punggung korban dan saat itu korban tidak tahu terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki yang mana dan setelah itu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban tidak bisa bernafas, lalu korban berusaha mendorong terdakwa yang kemudian terdakwa tergeser ke belakang, setelah itu korban bangun dan korban langsung membuka pintu kemudian korban lari keluar dari rumah, lalu terdakwa sempat mengejar korban namun karena korban takut korban lari terus menuju ke rumah sdr. MELIANUS LAKAPU ;-----

- Bahwa benar korban dengan terdakwa telah menikah secara agama pada tanggal 28 Oktober 2007 di Gereja Ebenhaezer Oefau dan tercatat di Catatan Sipil pada tanggal 28 Oktober 2009 dan dikarunia 4 (empat) orang anak serta korban dan terdakwa tinggal dalam satu rumah dari



sekarang ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri ukuran 7 cm dan terdapat luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum No : RSUD. 22. A. 03 / 189 / I / 2016, tanggal 04 Januari 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga" ;-----
3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **MARTHEN LAKAPU Alias TEN** ;-----

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*lingkup rumah tangga*" dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : -----

1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : -----*

a. suami, isteri, dan anak ;

b. orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orang perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam



Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan dikuatkan oleh keterangan saksi Anthoneta Ati, saksi Melianus Lakapu dan keterangan anak Meti Indriwati Lakapu, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah milik korban dan terdakwa di RT/RW 020/007, Kel. Nonohonis, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, dimana yang menjadi korban adalah istri terdakwa sendiri yaitu saksi korban Anthoneta Ati, dimana terdakwa dengan saksi korban telah menikah secara agama pada tanggal 28 Oktober 2007 di Gereja Ebenhaezer Oefau dan tercatat di Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 541 / PKW / WNI /CS.TTS/2009 tertanggal 8 Desember 2009, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik "

-----Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga huruf a berbunyi : -----

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara : -----

- a. kekerasan fisik ; -----
- b. kekerasan psikis ; -----
- c. kekerasan seksual, atau ; -----
- d. penelantaran rumah tangga ; -----

Lebih lanjut *kekerasan fisik* dalam Pasal 5 huruf a tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi : -----

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat" ; -----

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi Anthoneta Ati, saksi

Melianus Lakapu, keterangan anak Meti Indriwati Lakapu, dan keterangan terdakwa serta *Visum et Repertum* yang yang dibacakan dipersidangan, maka terungkap fakta, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016, pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah milik korban dan terdakwa di RT/RW 020/007, Kel. Nonohonis, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan terdakwa MARTHEN LAKAPU alias TEN telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;-

-----Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika korban yang merupakan istri dari terdakwa pulang dari kantor, setelah sampai di rumah, korban mengganti pakaian lalu korban pergi ke dapur untuk memasak, kemudian sekitar pukul 16.30 kedua adik yang merupakan keluarga dari terdakwa yaitu sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU datang ke rumah korban dan terdakwa yang pada saat itu korban berada di dapur sehingga sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke dapur untuk berjabat tangan dengan korban dan mencium korban, setelah itu korban melanjutkan memasak kemudian sdr. CARLES BENU dan sdr. ANDERIAS LAKAPU pergi ke ruang tamu bersama terdakwa untuk minum minuman keras (sopi) dalam rangka merayakan natal dan tahun baru, sekitar pukul 20.30 wita kedua saudara terdakwa pamitan untuk pulang, lalu sekitar pukul 21.00 wita saat korban sedang duduk menonton TV di ruang keluarga tiba-tiba terdakwa langsung marah-marah, karena terdakwa cemburu melihat kedua adik terdakwa memegang tangan dan mencium korban, kemudian terdakwa menampar wajah korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka dan saat itu posisi korban dengan terdakwa saling berhadapan, setelah itu terdakwa langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa mencakar pipi korban bagian kiri, setelah itu terdakwa langsung membanting korban, kemudian terdakwa memukul kepala korban bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam keadaan terbuka berulang kali sehingga tubuh korban jatuh terbaring dilantai dengan posisi punggung korban menghadap keatas, lalu terdakwa menginjak punggung korban dan saat itu korban tidak tahu terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki yang mana dan setelah itu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga korban tidak bisa bernafas, lalu korban berusaha mendorong terdakwa yang kemudian terdakwa tergeser ke belakang, setelah itu korban bangun dan korban langsung membuka pintu kemudian korban lari keluar dari rumah menuju ke rumah

putusan Mahkamah Agung. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek dibawah kelopak mata bagian kiri ukuran 7 cm dan terdapat luka memar dibawah kelopak mata bagian kiri di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/189/ I/ 2016, tanggal 04 Januari 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar, hal tersebut merupakan suatu rangkain perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana **integratif**, yang

menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat menyakiti hati korban selaku istri yang telah hidup bersama dan melahirkan anak-anak dari terdakwa ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak manusiawi sebagai seorang suami menyiksa istri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN LAKAPU Alias TEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (Satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 4 April 2016 oleh kami PUTU DIMA INDRA S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. Dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 7 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES MONE, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh I PUTU ERI SETIAWAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta dihadapan Terdakwa ;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PUTU DIMA INDRA S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

YOHANES MONE, S.H.